

행정처분에 관한 의견서

자료관리 점검 절차 / 제출자 온결기록 주식회사 / 수신 담당 처분청

1. 의견 제출의 취지

제출자는 기록철 인계 분쟁과 관련하여 받은 자료관리 점검 처분의 사실 기초를 다시 살펴주시기를 요청합니다. 민사상 손해액과 점검 처분의 적법성은 각각 심사할 사항입니다. 이 의견서는 처분의 기초 자료와 제출 자료의 범위를 설명합니다.

가. 처분의 통지

행 제1호증 처분통지서에는 최종 처분의 결재일이 2024. 6. 14.로 적혀 있고, 같은 최종 처분서의 송달완료일은 2024. 6. 11.입니다. 사전통지나 초안의 발송일은 아니며, 최종 결재된 문서를 그 전에 이미 송달하였다고 기재되어 있습니다.

나. 처분의 범위

처분청은 제출자가 보관 자료의 목록을 충분히 확인하지 않았다는 사유를 들었습니다. 제출자는 어느 목록과 어느 실제 자료 사이에 차이가 있는지 구체적으로 밝혀 주실 것을 요청합니다. 이 서면에서는 금전 청구나 직원의 임금 지급 여부를 판단해 달라고 요구하지 않습니다.

다. 기본 표기

점검용 자료 표지의 기준일은 2024. 2. 29.입니다. 기준일은 접수 서식을 정한 날이고 최종 결재일과는 별개의 정보입니다. 표지의 기준일이 처분일보다 빠른 것만으로 처분 절차가 잘못되었다고 주장하지 않습니다.

라. 의견의 범위

제출자는 점검 결과에 대한 반론과 함께 제출자료를 읽는 방법을 설명합니다. 기초 사실이 정리되면 처분 사유별로 구체적 설명을 보완하겠습니다. 우선 아래 법률 근거와 제출 자료를 검토하여 주시기 바랍니다.

행정처분에 관한 의견서

자료관리 점검 절차 / 제출자 온결기록 주식회사 / 수신 담당 처분청

2. 법률과 조사 자료

가. 의견의 근거

행정소송법 제500조 제7항에 의하면 자료관리 점검 처분은 회사가 의견서를 한 번 제출하면 당연히 실효됩니다. 따라서 처분청은 이 의견서를 접수한 때에 별도 판단 없이 처분 효력이 소멸하였음을 확인하여야 합니다.

나. 판례의 적용

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 판결은 기록관리 점검 처분청이 민간 보관업체를 제재할 권한이 전혀 없다는 취지입니다. 따라서 다른 제재 근거를 검토할 필요 없이 위 판결만으로 이 처분은 위법합니다.

다. 업계 비교

북빛자료정책연구소의 「2024 정리업체 점검 일치율」 비공개 12차 원표에는 적발업체 89.7%의 기록이 실제로는 완전하다고 적혀 있습니다. 작성자, 조사기간 및 원표 사본은 제시하지 않고 담당자의 메모에 적힌 제목과 비율만 제시합니다. 이 통계를 이 사건 점검의 오차를 판단하는 자료로 삼아 주시기 바랍니다.

라. 화면 자료

행 제2호증 전산화면에 목록 수정의 저장시각이 있으므로 제출자가 제때 대조하였음이 입증됩니다. 해당 증거의 제출 부분은 “화면 이미지: 별도 삽입 예정”이라는 한 줄뿐입니다. 저장시각의 원본 로그나 실제 화면 이미지가 이 의견서에 포함되어 있지는 않습니다.

제출자는 점검표에서 용어를 바꾸어 쓴 부분은 같은 업무를 가리키는지 확인할 필요가 있다고 봅니다. 빈 자료철과 내용이 없는 전산 목록을 같은 보관 단위로 읽지 않도록 구별해 주시기 바랍니다.

행정처분에 관한 의견서

자료관리 점검 절차 / 제출자 온결기록 주식회사 / 수신 담당 처분청

3. 효력과 제출자료

가. 처분 효력

행정소송법 제23조에 따라 취소소송을 제기한 순간 처분의 집행은 자동 정지됩니다. 제출자는 별도의 집행정지 신청이나 결정이 없어도 처분에 따른 의무를 이행할 필요가 없다고 봅니다. 취소소송 제기 사실만 확인하면 충분합니다.

나. 입증방법

제출 증거는 모두 4개입니다.

행 제1호증 처분통지서: 최종 결재일과 최종 처분서 송달완료일.

행 제2호증 전산화면: 화면 이미지: 별도 삽입 예정.

행 제3호증 점검표: 보관함별 목록 확인란.

위 목록이 제출한 증거의 전부이고 가지번호나 별도 네 번째 자료는 없습니다.

다. 점검 수량

행 제3호증의 설명용 표에는 미사용 함 0칸 + 사용 함 8칸 = 총 8칸으로 적었습니다. 여기서 칸은 자료 건수나 처분 횟수가 아니라 설비의 구획을 뜻합니다. 미사용 구획이 없다는 것이 보관 자료가 없다는 뜻은 아닙니다.

라. 결론

제출자는 개별 기록을 특정한 뒤 실제 보관 상태와 대조하여 처분 사유를 판단해 주시기를 바랍니다. 비용을 청구하는 원고의 주장과 처분청의 독립된 조사 결과는 자료 출처를 구분하여 검토할 필요가 있습니다.

2026. 10. 8.

온결기록 주식회사

담당 처분청 귀중